

MONDAY, JANUARY 8, 2007

NO. 10

#23983

STEVEN C. ANDERSON,
Appellant,

vs.

SOUTH DAKOTA BOARD OF
PARDONS AND PAROLES,
Appellee.

Mr. Michael J. Butler
Butler Law Office, P.C.
Attorney at Law
100 S Spring Avenue Ste 210
Sioux Falls SD 57104
Ph 331-4774

(FOR APPELLANT)

Mr. Gary Campbell
Assistant Attorney General
1302 E Hwy 14 Ste 1
Pierre SD 57501-8501
Ph 773-3215

(FOR APPELLEE)

NON ORAL

EXHIBIT G

TRANSITION TO A NEW CONCESSIONER

SEC 1. GENERAL

The Director and the Concessioner hereby agree that, in the event of the expiration or termination of this Contract for any reason (hereinafter "Termination" for purposes of this Exhibit) and the Concessioner is not to continue the operations authorized under this Contract after the Termination Date, the Director and the Concessioner in good faith will fully cooperate with one another and with the new concessioner or concessioners selected by the Director to continue such operations ("New Concessioner" for purposes of this exhibit), to achieve an orderly transition of operations in order to avoid disruption of services to Area visitors and minimize transition expenses.

SEC. 2. COOPERATION PRIOR TO THE TERMINATION DATE

At such time as the Director may notify the Concessioner that it will not continue its operations upon the Termination of this Contract, the Concessioner, notwithstanding such notification, shall undertake the following tasks.

(a) Continue Operations

The Concessioner shall continue to provide visitor services and otherwise comply with the terms of the Contract in the ordinary course of business and endeavor to meet the same standards of service and quality that were being provided previously with a view to maintaining customer satisfaction.

(b) Continue Bookings

(1) The Concessioner shall continue to accept all future bookings for any hotel, lodging facilities, or other facilities and services for which advance reservations are taken. The Concessioner shall not divert any bookings to other facilities managed or owned by the Concessioner or any affiliate of the Concessioner. The Concessioner shall notify all guests with bookings for any period after the Termination Date that the New Concessioner will operate the facilities and services.

(2) Promptly following notification to the Concessioner by the Director of the selection of the New Concessioner, the Concessioner shall provide the New Concessioner with a copy of Concessioner's reservation log for visitor services as of the last day of the month prior to the selection of the New Concessioner. The Concessioner thereafter shall update such log on a periodic basis (but no less frequently than 30 days) until the Termination Date. The reservation log shall include, without limitation, the name of each guest, and the guest's address, contact information, dates of stay, rate quoted, amount of advance deposit received, and confirmation number, if applicable.

(c) Designating a Point of Contact and Other Actions

(1) The Concessioner shall designate one of the Concessioner's executives as the point of contact for communications between the Concessioner and the New Concessioner.

(2) The Concessioner shall provide the New Concessioner with access to all Concession Facilities, including "back-of-house areas". The Concessioner also shall provide the New Concessioner copies of the keys to all Concession Facilities.

(3) The Concessioner shall provide the Director and the New Concessioner full access to the books and records, licenses, and all other materials pertaining to all Concession Facilities and the Concessioner's operations in general.

(4) The Concessioner shall provide the Director and the New Concessioner with copies of all maintenance agreements, equipment leases (including short-wave radio), service contracts, and supply contracts, including

contracts for on-order merchandise (collectively "contracts"), and copies of all liquor licenses and other licenses and permits (collectively "licenses").

(5) The Concessioner shall allow the New Concessioner to solicit and interview for employment all of the concessioner's salaried and hourly employees, including seasonal employees, through a coordinated process implemented by the Concessioner.

(6) The Concessioner shall not enter into any contracts or agreements that would be binding on any Concession Facilities or concession operations in general after the Termination Date without the prior written agreement of the New Concessioner.

(d) Financial Reports

Within 30 days after receipt of the notification of the selection of the New Concessioner, The Concessioner shall provide the New Concessioner with a financial report with respect to the operation of the Concession Facilities and the Concessioner's operations in general as of the last day of the month prior to receipt of such notification. The Concessioner, thereafter, shall update such financial report on a periodic basis (but no less frequently than 30 days) until the Termination Date. Such financial report shall include, at a minimum: a balance sheet for the Concession Facilities, if any; a schedule of pending accounts payable; and a schedule of pending accounts receivable.

(e) Personal Property List

The Concessioner shall provide the New Concessioner with a complete, detailed, and well-organized list of physical inventory, supplies, and other personal property owned or leased by the Concessioner in connection with its operations under the Contract (including a list of such items that are on order) The Concessioner must provide the list to the New Concessioner within 30 days following receipt of the notification of the selection of the New Concessioner. The Concessioner, thereafter, shall update the list on a monthly basis. The Concessioner shall designate those items that the Concessioner believes are essential to maintaining the continuity of operations or the special character of the concession operations. The Concessioner shall assist the New Concessioner in reviewing and validating the list.

(f) Other Information and Reports

The Concessioner shall provide the New Concessioner with all other information and reports as would be helpful in facilitating the transition, including, without limitation, a list of maintenance records for the Concessioner's operations for the period of one year prior to notification of the selection of the New Concessioner. The Concessioner must also provide complete information on the following to the New Concessioner: utilities, including gas and electric; telephone service; water service; and specific opening and closing procedures. The Concessioner must provide all such information within 30 days after receipt of notification of the selection of the New Concessioner and update the information periodically (but no less frequently than 30 days) until the Termination Date.

(g) Other Cooperation

The Concessioner shall provide the Director and the New Concessioner with such other cooperation as reasonably may be requested.

SEC. 3. COOPERATION UPON THE TERMINATION DATE

Upon the Termination Date, the Concessioner shall undertake the following activities.

(a) Transfer of Contracts and Licenses

The Concessioner shall cooperate with the transfer or assignment of all contracts and licenses entered into by the Concessioner that the New Concessioner elects to assume.

(b) Reservation Systems

The Concessioner shall cooperate with the transfer of reservation information by:

- (i) Providing the New Concessioner with an update of the reservation log through the Termination Date;
- (ii) Disconnecting its operations from the Concessioner's centralized reservation system, if any; and
- (iii) Assisting the New Concessioner in transitioning to the New Concessioner's reservation system.

(c) Fees and Payments

No later than 10 days after the Termination Date, the Concessioner shall provide the Director with an itemized statement of all fees and payments due to the Director under the terms of the Contract as of the Termination Date, including, without limitation, all deferred, accrued, and unpaid fees and charges. The Concessioner, within 10 days of its delivery to the Director of this itemized statement, shall pay such fees and payments to the Director. The Concessioner and the Director acknowledge that adjustments may be required because of information that was not available at the time of the statement.

(d) Access to Records

The Concessioner shall make available to the Director for the Director's collection, retention, and use, copies of all books, records, licenses, permits, and other information in the Concessioner's possession or control that in the opinion of the Director are related to or necessary for orderly and continued operations of the related facilities and services, notwithstanding any other provision of this Contract to the contrary.

(e) Removal of Marks

The Concessioner shall remove (with no compensation to Concessioner) all items of inventory and supplies as may be marked with any trade name or trademark belonging to the Concessioner within 30 days after Termination.

(f) Other Cooperation

The Concessioner shall provide the Director and the New Concessioner with such other cooperation as reasonably may be requested.

**UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA**

SAMUEL MURRAY,

Plaintiff,

v.

DISTRICT OF COLUMBIA et al.,

Defendants.

Civil Action 06-02013 (HHK)

MEMORANDUM

Samuel Murray, a District of Columbia employee in the Department of Youth Rehabilitation Services (“Department”), brings this action against the District of Columbia (“District”), and Monica Bennet (“Bennet”), a supervisor in the Department. Murray claims that Bennet sexually harassed him and that he was subjected to retaliation. Murray, proceeding *pro se*, purports to base his claims on the “CIUVIL (sic) RIGHTS ACT OF 1966, AS AMENDED.” Complaint 1.¹ Before the court is the District’s motion to dismiss or, in the alternative, for summary judgment (#21). Upon consideration of the motion and the record of this case, the court concludes that the motion must be granted.

¹ It is apparent that Murray grounds his claims on Title VII of the Civil Rights Act of 1964, as amended 42 U.S.C. § 2000e-16(a)(“Title VII”).

I.

Murray, a driver in the Transportation Unit of the Department, claims that Bennet sexually harassed him. According to the complaint, “in February 2002, during [Murray’s] first week of employment at [the Department][he] had a conversation with Monica Bennet, Supervisor, in which Supervisor Bennet expressed negative perceptions of men and general animosity towards men.” Complaint 2. When Murray reported Bennet’s comments he was immediately reassigned so that he no longer reported to her. Thereafter, however, Murray had several unpleasant contacts and experiences with Bennet. For example, in April 2002, Murray was assigned a task by Bennet and was told that the task could be completed at a later time. When, Murray was unable to complete the task immediately, however, “Bennet issued Murray a written warning for insubordination.” Id. On another occasion, although Murray had been approved leave, Bennet nevertheless “wrote Murray up” for taking leave without approval.

On yet another occasion, Bennet made graphic sexual comments to Murray when he was standing near three other male employees. According to Murray, Bennet used sexually explicit language when she described her interpretation of the definition of the term “pimp juice” which was written down the leg of his pants. Bennet then “proceeded to assault [Murray] during the incident, stroking [his] leg, hip, and buttocks region as she spoke with [Murray] in a sexual and seductive manner.” Id at 4.

According to Murray, he reported these incidents to persons in authority at the Department and wrote a letter to the Mayor’s Office, but nothing was done. Instead Bennet was allowed to do various things which Murray charges were a form of retaliation for his having made a complaint against her.

II.

A. Exhaustion of Administrative Remedies

The district moves to dismiss this case on the grounds that Murray has failed to allege that he has exhausted his administrative remedies. Reciting familiar legal principles, the District correctly points out that a non-federal employee complaining of a violation of Title VII must first file an administrative charge with the EEOC and allow the agency enough time to act on the charge. Only after the EEOC has notified the claimant of its decision to dismiss the charge, or its inability to timely file a civil action, can the claimant bring a lawsuit himself.

If a Title VII plaintiff fails to allege that he has exhausted his administrative remedies, the proper course is to dismiss the plaintiff's claim without prejudice. 2006 WL 1825796 (D.D.C).

Here, Murray neither has alleged that he exhausted his administrative remedies nor, in response to the instant motion, asserted that he has done so. Accordingly, Murray's complaint against the District is dismissed without prejudice.

B. Vicarious liability of Bennet

Title II prohibits acts of discrimination by an "employer" and makes a clear distinction between "persons" and "employers." 42 U.S.C. § 2000e-2(a). The significance of this distinction for Murray is that he is unable to maintain a Title VII action against Bennet in her individual capacity. *Gary v Long*, 59 F3d 1391, 1399 (D.C. Cir.), cert. denied, 516 U.S. 1011, 133 L.Ed. 2 493, 116 S.Ct. 569 (1995).

III.

For the above stated reasons this action is dismissed against the District without prejudice and dismissed against Bennet with prejudice.

An appropriate order accompanies this memorandum.

Henry H. Kennedy, Jr.
United States District Judge

Порадник з питань безпеки даних в управлінні операційними даними

березень 2024

Переклад виконано CartONG завдяки підтримці CLEAR Global та Міністерства закордонних та європейських справ Франції.

Вступ

Безпека даних є ключовим компонентом **відповідальності за дані** — безпечного, етичного та ефективного управління даними для оперативного реагування. Це комплекс фізичних, технологічних і процедурних заходів, які забезпечують конфіденційність, цілісність і доступність даних та запобігають їх випадковій або навмисній, незаконній або іншій несанкціонованій втраті, знищенню, зміні, здобуттю або розкриттю.

У цьому пораднику пропонується низка рекомендованих заходів для забезпечення безпеки даних в управлінні операційними даними. Ці заходи повинні здійснюватися згідно з відповідними інституційними повноваженнями, положеннями та нормативно-правовою базою.

Практикуйте належне налаштування паролів

- Захищайте свої пристрої та облікові записи за допомогою надійних паролів, які включають цифри, великі та малі літери, а також символи. У кожному паролі має бути щонайменше 16 знаків.
- Увімкніть багатофакторну автентифікацію для всіх облікових записів.
- Не використовуйте один і той самий пароль для кількох облікових записів.
- Не зберігайте свої паролі на фізичних (наприклад, на нотатках) або цифрових носіях (у файлі на вашому пристрої) і не повідомляйте свій пароль іншим людям.
- Не використовуйте функцію "Запам'ятати мене (Remember Me)" в застосунках і браузерях.
- Негайно змінійте паролі до своїх облікових записів у мережі інтернет, якщо ви загубили свій пристрій або його було викрадено.

Використовуйте антивірусне/захисне програмне забезпечення

- Переконайтеся, що на ваших пристроях встановлено належне антивірусне/захисне програмне забезпечення.
- Якщо у вас є питання про відповідні інструменти або про їх налаштування, зверніться до IT-спеціаліста у вашому офісі.

Оновлюйте програмне забезпечення та операційні системи

- Регулярно перевіряйте, щоб ваш пристрій, програмне забезпечення, застосунки і плагіни для браузерів були оновленими, та увімкніть автоматичне оновлення операційної системи.
- Використовуйте веббраузери, що отримують автоматичні оновлення безпеки, такі як Chrome або Firefox.
- Вимикайте пристрої в кінці робочого дня, щоб забезпечити оновлення та захиститися від атак.

Уникайте фішингу і пильнуйте, куди ви переходите за посиланням

- Отримуючи підозрілі електронні листи або повідомлення, завжди перевіряйте адресу/контактну інформацію відправника і переходьте за посиланнями або відкривайте вкладення лише, якщо ви довіряєте відправнику.
- Не відповідайте на підозрілі електронні листи та не пересилайте їх колегам.
- Повідомляйте про підозрілу активність службі IT-підтримки.

Відповідально використовуйте мобільні пристрої

- За можливості використовуйте для роботи окремі пристрої. Завжди зберігайте робочі пристрої в безпечному місці та не носіть їх з собою без потреби.
- Використовуйте схвалені організацією месенджери, що забезпечують наскрізне шифрування.
- За можливості вимикайте з'єднання Bluetooth і мінімізуйте його використання.
- Використовуйте схвалену організацією віртуальну приватну мережу (VPN), коли працюєте в Інтернеті. Завжди виходьте зі своїх облікових записів, якщо користуєтеся загальнодоступним комп'ютером чи пристроєм.
- Вимкніть функції біометричного розблокування, особливо під час подорожі.

Захищайте конфіденційні дані та мінімізуйте використання даних

- Ведіть **реєстр активів даних**, в якому вказано рівень конфіденційності для кожного типу даних, якими користується ваш офіс. Регулярно переглядайте рівні конфіденційності, оскільки умови змінюються.
- Збирайте лише мінімальний обсяг даних, необхідний для досягнення мети та виконання конкретних завдань з управління даними.
- Зберігайте конфіденційні дані лише стільки, скільки необхідно для досягнення мети, для якої вони обробляються, а також відповідно до вимог чинних інструкцій, законів та нормативних актів.
- Передавайте та зберігайте дані за допомогою інструментів і каналів, схвалених організацією (локально на сервері, комп'ютері або ноутбучі організації; або на віддалених серверах і системах за допомогою таких додатків, як OneDrive, SharePoint і Teams).
- Захищайте паролем файли (Word, Excel, PDF), що містять конфіденційні дані, та повідомляйте ці паролі до документів через окремі канали (наприклад, відправляйте через месенджер пароль до документа, надісланого електронною поштою).
- Обмежте та ретельно контролюйте кількість людей, які мають доступ до конфіденційних даних.
- Визначте графік зберігання та знищення всіх даних, якими користуєтеся, і застосовуйте відповідні інструменти для знищення даних.
- Шифруйте ваші електронні повідомлення.

Ключові ресурси

- **IASC Operational Guidance on Data Responsibility in Humanitarian Action** [Операційний посібник Міжвідомчого постійного комітету щодо відповідальності за дані в гуманітарній діяльності англійською мовою]
- **Guidance Note on Data Incident Management** [Керівництво з реагування на інциденти, пов'язані з використанням даних англійською мовою]
- **Tip Sheet on the Responsible Use of Online Conferencing Tools** [Порадник щодо відповідального використання інструментів для онлайн-конференцій англійською мовою]

Щоб дізнатися більше про управління конфіденційними даними в гуманітарних операціях, відвідайте сторінку **Відповідальність за дані** на вебсайті Центру або зв'яжіться з нашою командою за адресою: centrehumdata@un.org.